

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2892/2532

นายเดชา อิทธิยาภรณ์ กับพวก
องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามข้อบังคับของจำเลยเป็นเงินที่
กระทรวงกลาโหม สั่งให้จำเลยจ่ายแก่โจทก์ เพื่อตอบแทนที่โจทก์ไปปฏิบัติหน้าที่สู้
รบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม มิใช่เป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายแก่โจทก์เพื่อตอบแทนการ
ทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน จึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายของประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ข้อ 2 ไม่
อาจนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้ง ๑๕๘ คนเป็นลูกจ้างประจำของจำเลยจำเลยเลิกจ้าง
โจทก์ทั้งหมด จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๑๔ ที่ ๒๒ ที่ ๙๒ โดยไม่นำเงินเพิ่ม
พิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) มารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย ขอให้ชำระค่า
ชดเชยส่วนที่ขาดพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ดังกล่าว

จำเลยให้การว่า เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ไม่ใช่ค่าจ้าง จำเลยจ่าย
ค่าชดเชยให้ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า จำเลยต้องนำเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) สำหรับโจทก์ที่ ๑๔ ที่ ๒๒ ที่ ๙๒ มารวมคำนวณค่าชดเชยด้วย พินิจพิเคราะห์ให้ จำเลยจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ขาดพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ตามข้อบังคับของจำเลยดังกล่าว เป็นเงินที่กระทรวงกลาโหมสั่งให้จำเลย จ่ายแก่โจทก์ เพื่อเป็นการปูนบำเหน็จความชอบแก่โจทก์ เพื่อตอบแทนที่โจทก์ไป ปฏิบัติหน้าที่สู้รบ อนุสาธาณรัฐเวียดนาม มิใช่เป็นเงินที่จำเลยตกลงจ่ายให้แก่โจทก์ เพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) จึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ข้อ ๒ แม้ข้อบังคับของจำเลยว่า ด้วยกองทุนบำเหน็จพ.ศ. ๒๕๒๑ ข้อ ๓.๓ จะระบุว่า "เงินเดือน" หมายความว่ารวมถึง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) ด้วยก็เป็นเพียงจำเลยได้กำหนดขึ้นเพื่อ ประโยชน์ในการคิดคำนวณเงินบำเหน็จของจำเลยว่าจะให้นำเงินประเภทใดไปรวม คิดคำนวณบ้างเท่านั้น ส่วนเงินที่จำเลยกำหนดให้นำไปรวมในการคิดคำนวณเงิน บำเหน็จจะเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยได้หรือไม่ต้อง พิจารณาว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าจ้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวหรือไม่ เมื่อเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) มิใช่ค่าจ้างตามประกาศดังกล่าวดังได้ วินิจฉัยมา จึงไม่อาจนำมารวมเป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชยให้แก่โจทก์ที่ ๑๔ ที่ ๒๒ และที่ ๙๒ ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยส่วนที่ขาดให้โจทก์ที่ ๑๔ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท โจทก์ที่ ๒๒ เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๙๒ เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

พร้อมทั้งดอกเบี๋ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากเงินค่าชดเชยของโจทก์แต่ละคน นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มานิช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีจกิจ)

ศาลแรงงานกลาง - นายจุมพล ณ สงขลา

ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>